

QUESTIONÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS EXTERNO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITALIS

INTRODUÇÃO

Este questionário visa essencialmente obter informações das PFs sobre os riscos de Branqueamento de Capitais (**BC**) com implicação directa e indirecta para o estado Angolano. A elaboração desta exercícios visa essencialmente, cumprir com a primeira recomendação do Plano de Acção para retirada de Angola da lista cinzenta, onde o país foi colocado no dia 25 de Outubro de 2024, pelo Grupo de Acção financeira Internacional (**GAFI**). Este organismo identificou em 2023, durante o processo de avaliação mútua, um conjunto de fragilidades no sistema nacional de prevenção e combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do terrorismo (**BC/FT**).

Assim sendo, como parte das instituições nacionais responsáveis pelo combate ao BC/FT, o PL tem a responsabilidade de recolher informações externas sobre os principais riscos de Branqueamento de Capitais, com incidência directa e indirecta para Angola. As informações recolhidas serão utilizadas para enriquecer o Relatório Nacional de Avaliação de Risco de BC, que será elaborado com a participação de outras instituições especializadas na matéria.

De acordo com as diretrizes internacionais, a avaliação de risco de Branqueamento de Capitais deve identificar de forma clara as principais **ameaças, vulnerabilidades e consequências às quais o país em análise está exposto**. Assim sendo, cada PF deve indicar quais são as ameaças directas e indirectas, as vulnerabilidades directas e indirectas e as consequências directas e indirectas.

Por exemplo, as ameaças directas são todas aquelas que têm impactos directo para o país. Por exemplo, **o contrabando de combustível para a República Democrática do Congo (DRC), de foram para dentro, e a entrada de droga no território nacional proveniente do Brasil, de dentro para fora**. Por outro lado, **as ameaças indirectas são aquelas cujo impacto não é directo para o país**.

As vulnerabilidades directas são todas aquelas que são fragilidades existente no sistema nacional de prevenção e combate ao **BC/FT**. Por

exemplo, as fragilidades nas fronteiras podem explorar uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma instituição com objectivo de realizar operações ilícitas de tráfico e contrabando de mercadorias. As vulnerabilidades indirectas são todas aquelas que não têm incidência directa para **Angola**. Por exemplo, a falta de acordo bilaterais em troca de informações sobre alguns elementos, empresas, são fragilidades que podem ser exploradas por grupos e indivíduos envolvidos em actos ilícitos.

As consequências directas são todas aquelas acções resultante das ameaças e vulnerabilidade directa. Por exemplo, o custo investido pelo Estado Angolano para tratar as pessoas toxico dependente. As consequências indirecta são todas aquelas acções resultante das ameaças e vulnerabilidade indirecta.

N o .	SECÇÃO DAS AMEAÇAS DIRETAS E INDIRETAS			
N o .	- Avaliação das ameaças de BC			
1		Sim	Não	
	No âmbito da compreensão e combate dos riscos de Branqueamento de Capitais, a sua posição já realizou uma avaliação Nacional de BC?			
		Alto	Medio	Baixo
	Desta avaliação qual foi a classificação atribuída as ameaças de BC?			
	De acordo com a lista ¹ de infrações abaixo, qual delas constituem ameaças para a sua posição?			
	Infrações	Sim	Não	
	fraude fiscal			
	fraude em investimentos			
	fraude em seguros			
	Peculato			

¹ A PF poder personalizar a lista de acordo com a realidade da sua posição.

	Suborno		
	Corrupção		
	Falsificação e Contrafação Manipulação de Mercado		
	Uso de Informação Privilegiada		
	Tráfico de Drogas		
	Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes		
	Comércio Ilegal de Vida Selvagem		
	Tráfico Ilícito de Armas		
	Crimes Cibernéticos		
	Cibercrime		
	Golpes Online		
	Roubo de Identidade		
	Fraude em Pagamentos		
	Crimes Ambientais		
	Fracionamento de Transações		
	Uso de Empresas de Fachada		
	Lavagem de Dinheiro Baseada em Comércio (sigla em inglês, TBML)		
	Outros.		

Por favor, das infrações acima mencionadas descreve em ordem de maior relevância, ou seja, os casos que ocorrem com maioríssimas frequências (Colocar tabela em ordem de ocorrência) na sua posição?

O resultado da avaliação Nacional de BC, permitiu determinar que as infrações acima são realizadas por **(colocar sim onde a resposta é aplicável)**:

Infrações	Redes do crime organizado	Entidade natural	Entidade legal	Gestores Públicos	Outros
fraude fiscal					
fraude em investimentos					
fraude em seguros					

	Peculato					
	Suborno					
	Corrupção					
	Falsificação e Contrafação Manipulação de Mercado					
	Uso de Informação Privilegiada					
	Tráfico de Drogas					
	Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes					
	Comércio Ilegal de Vida Selvagem					
	Tráfico Ilícito de Armas					
	Crimes Cibernéticos					
	Cibercrime					
	Golpes Online					
	Roubo de Identidade					
	Fraude em Pagamentos					
	Crimes Ambientais					
	Fracionamento de Transações					
	Uso de Empresas de Fachada					
	Lavagem de Dinheiro Baseada em Comércio (sigla em inglês, TBML)					
	Outros.					

	Sim	Não
Existem evidencias de elementos estrangeiros envolvidas nestes crimes?		
Na lista dos estrangeiros envolvidos nestes crimes, existem		

	evidencia do envolvimento de angolanos?		
N o 2	Quais são os métodos de “ colocação ” utilizados por elementos criminosos para inserir fundos ilícitos no sistema financeiro?		
	Métodos de colocação	Sim	Não
	Depósitos em Dinheiro		
	Contrabando de Dinheiro		
	Negócios com Alto Volume de Dinheiro Vítvo		
	Mistura de Fundos		
	Superfaturamento e Subfaturamento		
	Remessas Fantasma		
	Faturamento Múltiplo		
	Uso de Laranjas (Money Mules)		
	Fracionamento de operações		
	Transferências Bancárias		
	Fraude em Empréstimos		
	Criptomoedas		
	Apostas Online		
	Carteiras Digitais		
	Contas Offshore		
	Empresas Fictícias		
	Fundos Fiduciários e Fundações		
	Outros		
		Sim	Não
	Das informações disponíveis, existem informações de que instituições na sua posição foram utilizadas para a colocação de fundos ilícitos no sistema financeiro angolano?		
	Das informações disponíveis, existem informações de que instituições angolanas foram utilizadas para a colocação de fundos ilícitos na sua posição?		
	Por favor, indique quais?		

	Por favor, indique se existe informações de angolanos que depositaram fundos ilícitos na sua posição? Por favor, indique os nomes?		
N o 3	Quais são os métodos de “ ocultação ” utilizados por elementos criminosos para movimentar, disfarçar e dificultar a identificação a origem ilícita dos fundos?		
	Métodos de colocação	Sim	Não
	Transferências Bancárias		
	Múltiplas Contas Bancárias: Empresas de Fachada & Trusts:		
	Empréstimos e Hipotecas:		
	2. Lavagem de Dinheiro Baseada no Comércio (TBML)		
	Superfaturamento & Subfaturamento:		
	Remessas Fantasmas:		
	Falsificação de factura		
	Compra e venda de Cripto-moedas		
	Compra de Imóveis:		
	Compra de Bens de Luxo		
	Compra de Metais Preciosos:		
	Compra e venda de Ações & Títulos:		
	Fichas de Cassino.		
	Apostas Online & Jogos de Azar:		
	Operações Bancárias Fracionadas		
	Uso de pessoas para realizar depósitos e levantamentos		
	Contas Offshore		
	Banco correspondente		
	Outros		
		Sim	Não
	Das informações disponíveis, existem informações de que		

	instituições na sua posição foram utilizadas para a ocultação de fundos ilícitos no sistema financeiro angolano?		
	Das informações disponíveis, existem informações de que instituições angolanas foram utilizadas para a ocultação de fundos ilícitos na sua posição?		
	Por favor, indique quais?		
N o 4	Quais são os métodos de “ integração ” utilizados por elementos criminosos para movimentar, disfarçar e dificultar a identificação a origem ilícita dos fundos?		
	Métodos de colocação	Sim	Não
	Imóveis		
	Empresas de Fachada		
	Mercado de Ações & Títulos		
	Empréstimos Bancários & Linhas de Crédito		
	Faturas & Pagamentos Falsos		
	Apólices de Seguro		
	Compra de Itens de Luxo		
	Casas de Leilão & Colecionáveis		
	Cassinos & Ganhos de Apostas		
	Apostas em Jogos Manipulados		
	Prêmios de Loteria		
	Investimentos Globais		
	Bancos Offshore & Trusts		
	Empréstimos Entre Empresas Falsas		
	Outros		
		Sim	Não
	Das informações disponíveis, existem informações de que instituições na sua posição foram utilizadas para a integração de fundos ilícitos no sistema financeiro angolano?		
	Das informações disponíveis, existem informações de que instituições angolanas foram utilizadas para a integração de fundos ilícitos na sua posição?		

	Por favor, indique quais? Por favor, indique qual é maior banco comercial da sua posição ?		
		Sim	Não
	A sua posição é um paraíso fiscal onde angolanos depositam fundos de proveniência lícita e ilícita?		
	A sua posição é uma posição onde os angolanos têm muitos activos investidos?		
	Os activos de angolanos domiciliados na sua posição são registados em nomes próprios ou em nome de terceiros?		
	Qual é o número de angolanos residentes na sua posição?		
		Sim	Não
	Mais de 10 menos de 50		
Mais de 50 menos de 100			
Mais de 100 menos de 500			
Mais de 500 menos de 1000			
Mais de 1000 menos de 5000			
Mais de 5000 menos de 10000			
Outros			
Por favor, indique qual é a actividade de sustento dos angolanos que residem na sua posição ?.....			
SECÇÃO DAS VULNERABILIDADES DIRETAS E INDIRETAS			

	Sim	Não
Na sua posição existe uma lei de combate ao Branqueamento de capitais?		
A sua posição, criminaliza o Branqueamento de capitais com base Convenção de Viena e na Convenção de Palermo (ver Artigo 3(1)(b) & (c) da Convenção de Viena e Artigo 6(1) da Convenção de Palermo).		
A infração de Branqueamento de Capitais abrange qualquer tipo de propriedade, independentemente do seu valor, que represente direta ou indiretamente os produtos do crime.		
A infração de Branqueamento de capitais é aplicável às pessoas que cometeram a infração subjacente, a menos que isso seja contrário aos princípios fundamentais do direito interno.		

Quais são as infrações subjacentes ao Branqueamento de Capitais na sua posição ?	Sim	Não
Participação em um grupo criminoso organizado e extorsão		
Terrorismo, incluindo o financiamento do terrorismo		
Tráfico de seres humanos e auxílio à imigração ilegal		
Exploração sexual, incluindo exploração sexual de crianças		
Tráfico ilícito de drogas entorpecentes e substâncias psicotrópicas		
Tráfico ilícito de armas		
Tráfico ilícito de bens roubados e outros bens		
Corrupção e suborno		
Fraude		
Falsificação de moeda		
Falsificação e pirataria de produtos		
Crimes ambientais (por exemplo, extração ilegal, tráfico de espécies protegidas da fauna e flora selvagens, metais e pedras preciosas, outros recursos naturais ou resíduos)		
Homicídio, lesão corporal grave		
Sequestro, cárcere privado e tomada de reféns		
Roubo ou furto		
Contrabando (incluindo crimes relacionados a direitos aduaneiros e impostos)		
Crimes fiscais (relacionados a impostos diretos e indiretos)		

	Extorsão			
	Falsificação de documentos			
	Piratas e atos de pirataria			
	Uso de informação privilegiada e manipulação de mercado			
	Outros			
	Qual é a instituição na sua posição que tem poder legais para identificar actos de Branqueamento de capitais ? 			
	Qual é a instituição na sua posição que tem poder legais para investigar actos de Branqueamento de capitais ? 			
	Qual é a instituição na sua posição que tem poder legais para processar actos de Branqueamento de capitais? 			
	Estas instituições reúnem frequentemente para partilhar informações estratégicas sobre os casos identificados e investigados e os processos crimes de Branqueamento de capitais..... 			
	Quais destas organizações tem acordos celebrados com instituições angolanas no âmbito da partilha de informações estratégicas para identificação, investigação e acusação de processos de crimes de Branqueamento de capitais ?..... 			
	Na sua posição, qual é o papel desempenhado pela Unidade de informação financeira? 			

Quando é que foi constituída a unidade de informação financeira na sua posição?.....

.....

Na sua posição, os quadros indicados para liderarem/chefiarem a Unidade de

	Sim	Não
Presidência da República		
Ministério das finanças		
Banco Central		
Serviços de inteligência		
Procuradoria-Geral da República		
Serviço de investigação criminal		

informação financeiras são geralmente provenientes de quais instituições:

	Sim	Não
A sua posição tem uma entidade/comité legal designado para coordenar a implementação da política e estratégia de combate ao Branqueamento de Capitais?		

Se sim, qual o nome e a composição da entidade ou comité?

.....

.....

.....

Quais são as funções da entidade ou comité?.....

.....

	Sim	Não
Na sua preceptiva, existe interesse do Governo local em combater o Branqueamento de Capitais?		
Os fundos disponibilizados pelo seu Governo são suficientes para combater o Branqueamento de Capitais?		
Durante os encontros que tem realizados com os serviços homólogos tem recebido informações Branqueamento de capitais?		
No âmbito dos acordos celebrados com os serviços homólogos, é possível obter informações sobre casos de Branqueamento de capitais identificados, investigados, processados e julgados cujo arguido é um elemento angolano?		
O serviço de inteligência e segurança na sua posição tem trabalho na obtenção de informação que permite a identificação de actos de Branqueamento de capitais?		
O serviço de inteligência e segurança da sua posição tem colaborado com os serviços de Angola para a identificação de activos domiciliados na sua posição cujo a origem é ilícita?		
É possível obter na sua posição informações sobre actos de Branqueamento de capitais com implicações directas para Angola?		
Apesar da Lei de prevenção do sigilo Bancário, a sua posição tem realizado acções a nível dos bancos comerciais para identificar os angolanos que possuem fundos nestas instituições?		
A sua posição tem priorizado a obtenção e o processamento de informações relacionadas aos crimes de Branqueamento de Capitais?		
Sim, e não porque?		
Na sua posição, os quadros da PF precisam de formações para melhorar a compreensão da Unidade sobre o crime de Branqueamento de Capitais?		

	Sim	Não

	Na sua perspetiva, o serviço precisa priorizar mais as questões relacionais com o Branqueamento de capitais?		
	Que acções concretas o serviço deve implementar?		
SECÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DIRETAS E INDIRETAS			
	Quais são as principais consequências relacionadas com o Branqueamento de Capitais que foram identificadas na sua posição?.....		
		Sim	Não
	Das consequências identificadas existem algumas com implicações directa para Angola?		
	Quais são essas implicações?		
	Na sua perspetiva, os meios utilizados para combater o Branqueamento de Capitais são suficientes face aos riscos que o país está exposto?		